Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Água Clara
Vara Única

Autos: 0800351-50.2018.8.12.0049 Procedimento Comum
Autor(es): Aline Souza Marini
Réu (s) : Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Água Clara

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. RELATÓRIO.

ALINE SOUZA MARINI ajuizou ação de obrigação de fazer em face do MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA e do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, todos devidamente qualificados nos autos, alegando que está gestante e realizando acompanhamento pré-natal de alto risco em razão de trombofilia do tipo adquirida.

Assim, em razão da gravidez de risco a autora necessita do uso de Clexane 40mg, uma vez ao dia, até 45 dias após o parto.

Requereu a concessão da tutela de urgência. Ao final, pugnou pelo julgamento procedente da ação. Juntou documentos de fls. 16/25.

Às fls. 38/43, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer favorável ao pedido inicial.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (fls. 44/47).

O Município requerido foi citado e contestou às fls. 99/100.

O Estado informou que não iria apresentar contestação (fls. 87).

A autora, às fls. 108/113, requereu o julgamento procedente da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 29/01/2019 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800351-50.2018.8.12.0049 e código 0TYTyLJm.

ação.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

O feito *sub judice* tem caráter eminentemente técnico, e, ademais, as provas que o guarnecem são plenamente suficientes, pelo que passo, de pronto, ao exame da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No que diz respeito ao mérito da presente demanda, verifico não haver controvérsia quanto à existência da doença alegada pela parte autora.

O direito à saúde deve ser garantido de pronto, sendo viabilizado o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público esquivar-se de prestar os serviços assistenciais às pessoas carentes de recursos financeiros.

Nesse sentido, o artigo 196 da Constituição Federal prescreve que *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".*

Ainda, note-se que o inciso II do artigo 198 da Constituição Federal prevê que os serviços do sistema único de saúde devem valer-se do atendimento integral.

Percebe-se, pois que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos e tratamento médico, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 29/01/2019 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800351-50.2018.8.12.0049 e código 0TYTyLJm.

forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados. Aliás, a ideia de isonomia impõe justamente a diferenciação de tratamento, no sentido de se fazerem diminuir as desigualdades evidenciadas no caso concreto, consoante o entendimento hodierno de igualdade material.

Assim, deve-se ressaltar que o Poder Público não pode se furtar ao dever de prestar efetiva assistência à saúde dos cidadãos sob o argumento de que a diferenciação de atendimento à parte requerente prejudicará os demais portadores de enfermidades, já que teriam de se contentar com o tratamento padronizado.

Isso porque todas as pessoas que necessitem do atendimento médico, ao menos em tese, fazem jus a ele, sendo que o magistrado, ao determinar que se preste o tratamento à parte requerente não está a ferir o princípio da igualdade, mas apenas está a determinar que a Administração Pública cumpra seu dever, que já deveria estar sendo cumprido em relação a todos os pacientes, e não somente àqueles que ajuízam demandas perante o Judiciário.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida (artigo 1º, III, CF).

Não há dúvida de que a legislação infraconstitucional e demais atos normativos podem estabelecer diretrizes para racionalização da prestação dos serviços de saúde pelos entes estatais. Entretanto, não poderão limitar o direito à saúde e à vida, que são direitos fundamentais garantidos na própria Constituição Federal. Se a Constituição assegura a assistência, o administrador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 29/01/2019 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800351-50.2018.8.12.0049 e código 0TYTyLJm.

público está, incondicionalmente, sem escusas, obrigado a proporcionar os meios para que essa assistência se realize.

No caso em exame, o parecer do NAT foi favorável ao pleito inicial, concluindo que:

"Em face o exposto, este Núcleo de Apoio Técnico favorável ao fornecimento de Enoxaparina 40mg durante a gestação até 04 semanas após o parto".

No caso, entendo que a conclusão do parecer do NAT de fls. 38/43 deve ser integralmente acolhida, sendo concedido à autora o medicamento cujo parecer foi favorável.

3. DISPOSITIVO.

Isso posto, confirmando a liminar de fls. 44/47, julgo procedente o pedido e CONDENO o Município de Água Clara e o Estado de Mato Grosso do Sul a fornecer o medicamento Enoxaparina 40mg, na formulação indicada ou como vier a necessitar a parte autora, nas quantidades indicadas na inicial ou conforme vier a ser estabelecido pelo médico, por todo o tempo de tratamento, sob pena de incidência de multa pecuniária diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 30 dias.

Nos termos do ofício Circular 126.567.1310/2009 da E. Corregedoria Geral de Justiça do TJMS, sob pena de suspensão do fornecimento do remédio, a parte beneficiada deverá apresentar no posto de saúde o receituário original a cada trimestre em se tratando de medicamento não controlado ou mensalmente em caso de remédio controlado. Esclarecendo que a falta de apresentação do receituário acarretará a interrupção no fornecimento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 29/01/2019 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800351-50.2018.8.12.0049 e código 0TYTyLJm.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Água Clara
Vara Única

dos remédios.

Com isso, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, eis que os requeridos são isentos por lei (artigo 24, inciso I, da Lei Estadual de n. 3.779 de 11-11-2009).

Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), de acordo com o disposto no artigo 85, §8º do CPC.

Isento o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do entendimento sumulado pelo STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas previstas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.

Água Clara - MS, data da assinatura digital.

Camila de Melo Mattioli Gusmão Serra Figueiredo
Juíza de Direito
(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 29/01/2019 às 09:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800351-50.2018.8.12.0049 e código 0TYTyLJm.